

**MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA TEHNICĂ
S.G.U.P.M.
Nr. 138.737/17.09.2025**

**APROBAT,
PRIMAR,
Constantin Toma**



CAIET DE SARCINI

**privind atribuirea contractului de achiziție publică privind furnizarea
prin închiriere montare si demontare produse pentru
iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor
de iarnă 2025-2026 în Municipiul Buzău**

1. INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc.), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de investie si/sau o licenta de fabricatie sa va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiară) pentru furnizarea si montajul echipamentelor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedură.

Orice activitate descrisa Intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se consideră de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelu capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie să raspundă integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fără a limita functionalitatile oferate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestei proceduri MUNICIPIUL BUZAU Indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE PRODUSE.

2.1. Informatii despre autoritatea contractanta.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica și de referință pentru iluminat public festiv din Municipiul Buzau, in conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice si HG 395/2016 Norme metodologice de aplicare, Legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de Iluminat Public si Legea nr.51/2006, actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public.

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraselor al municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizeaza prin intermediul unui ansamblu tehnologic si functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit in continuare sistem de iluminat public.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor.

2.1 Obiectivul general

Furnizarea produselor contribuie la realizarea unei solutii integrate pentru crearea unei atmosfere specifice sarbatorilor de iarna. Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul comunitatii, prin imbunatatirea confortului si calitatii vietii locuitorilor.

Obiectul contractului il constituie inchirierea, inclusiv montarea-demontarea, unor instalatii de iluminat festiv, pe perioada sarbatorilor de iarna.

Autoritatea contractanta intentioneaza sa obtina realizarea unei povesti de iarna si sa invalui orasul in sarbatoare cu in mare impact social si vizual, sa creeze o varietate a jocurilor de lumini cu in aspect modern.

2.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivele specifice sunt:

- evidentierea principalelor artere de circulat din oras,
- produsele decorative utilizate in iluminatul festiv vor fi echipate cu sursa de lumina de tip LED, astfel incat sa asigure un consum mic de energie electrica si durata mare de viata,
- estetizarea spatiului urban si marcarea sarbatorilor de iarna,
- particularizarea solutiilor de iluminat pe zone,

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

3.2. SURSA DE FINANȚARE:

3.3. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Furnizarea prin închiriere a unor produse constând în decoratiuni si instalatii de iluminat ornamental festiv pe perioada sărbătorilor de iarnă 2025/2026 conform specificațiilor tehnice prevăzute în **ANEXA** la prezentul caiet de sarcini, precum si montarea decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv, conectarea la rețeaua electrică, deconectarea de la rețea și demontarea instalatiilor de iluminat festiv.

Prezentul "Caiet de Sarcini" stabilește condițiile de desfășurare a modului de furnizare și închiriere a decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv specifice sărbătorilor de iarnă, ce vor fi instalate pe raza Municipiului Buzau, în locațiile stabilite de autoritatea contractantă.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile prestatorului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația românească și europeană în vigoare.

3.4 SPECIFICAȚII TEHNICE

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță al decoratiunilor și instalațiilor de iluminat festiv ce urmează a fi închiriate, siguranța în exploatare, asigurarea calității și reglementări obligatorii referitoare la protecția muncii, stingerea incendiilor și protecția mediului.

1. Instalațiile și echipamentele vor fi echipate cu tehnologie LED cu luminozitate mare și consum de energie scăzut
2. Funcționare pe toată durata la aceiași parametri calitativi
3. Luminozitate ridicată
4. Gama largă de culori (alb rece, alb cald, roșu, verde albastru, etc)

Pentru prestarea serviciilor de închiriere decoratiuni și instalații de iluminat festiv, prestatorul are obligația de a dispune de toate decoratiunile și instalațiile de iluminat festiv solicitate conform cerințelor din ANEXA prezentului Caiet de sarcini.

Totodată, propunerea tehnică va trebui să conțină, specificațiile tehnice ale fiecărui produs solicitat, inclusiv o poză acestora.

Toate fișele tehnice vor fi prezentate în limba română în original sau copie conform cu originalul, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Achizitorul va asigura livrarea și instalarea integrală a produselor ornamentale în cel mai scurt timp de la semnarea contractului, în ordinea și locațiile indicate de beneficiar, până la data de 29.11.2025

Închirierea decoratiunilor și instalațiilor de iluminat festiv

- a) toate decoratiunile și instalațiile de iluminat festiv oferite vor fi echipate cu tehnologie LED, cu performanțe tehnice și design la nivel actual; instalațiile ce nu corespund cerințelor tehnice și de calitate vor fi refuzate la recepție, cu obligația înlocuirii acestora de către ofertant în maxim 2 zile;
- b) furnizorul are obligația de a livra produsele în bună stare de funcționare, decoratiunile și instalațiile de iluminat festiv ce nu corespund cerințelor tehnice și de calitate vor fi refuzate la recepție, cu obligația înlocuirii acestora de către ofertant în maxim 2 zile;
- c) pentru tipurile de decoratiuni și instalații de iluminat festiv oferite se va prevedea un preț unitar;
- d) furnizorul are obligația de a include în preț valoarea tuturor materialelor necesare montării și punerii în funcțiune a acestora (elemente de fixare pe sol, cablu electric, conectori, cutii de conexiuni, protecții, programatoare pentru efecte dinamice, transformatoare, convertoare, etc. dacă este cazul, accesorii pentru ambalare, depozitare și transport, etc.);
- e) ofertantul are obligația să ofere produse identice sau similare cu cele prezentate în ANEXA caietului de sarcini, alte modele nu vor fi acceptate;
- f) recepția va fi făcută numai dacă produsele sunt de același fel cu cele oferite, alt tip de produse nu va fi acceptat;
- g) la recepția produselor se vor verifica toate caracteristicile tehnice obligatorii;
- h) furnizorul va asigura transportul la și de la sediul beneficiarului;
- i) furnizorul are obligația ca la primirea oricărei reclamații sau sesizări, în scris, cu privire la garanția produsului, să remedieze defecțiunea sau să înlocuiască produsul în maximum 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor, în perioada funcționării;

- j) este obligatorie ofertarea tuturor produselor;
- k) toate decoratiunile si instalatiile de iluminat festiv închiriate vor fi livrate, montate și puse în funcțiune până la data 01.12.2025;
- l) prestatorul trebuie să finalizeze demontarea decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv, in termenul stabilit stabilit, in functie de amploarea numarului de decoratiuni si instalatii de iluminat festiv;
- m) prestatorul trebuie sa înlocuiască sau sa repare în caz de defecțiuni produsele constând in decoratiuni si instalatii de iluminat festiv în termen de 10 ore de la comunicarea constatării defecțiunii sau din oficiu;
- n) Prestatorul este direct raspunzator pentru distrugerii/ pagube materiale survenite din vina montarii defectuasa a decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv.
- o) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile pentru reducerea riscurilor de accidente in instalatiile electrice (scurtcircuite, incendii, supraincercari tablouri electrice) prin termoscanarea tablourilor si a racordurilor electrice la rețeaua publica si întocmirea de rapoarte, inclusiv interpretarea acestora.
- p) Prestatorul are obligatia de a asigura gestionarea selectiva a deseurilor provenite din activitatea de montaj obiecte de iluminat
- q) Operatorul trebuie sa dispuna de un dispecerat, situat pe teritoriul municipiului, in cadrul caruia sa asigure preluarea permanenta (24 ore/ zi, inclusiv in sarbatorile legale), atat telefonic cat si prin e-mail, a sesizarilor privind defectiunile aparute. Pentru preluarea reclamatilor si a sesizarilor, prestatorul va aloca cel putin 1 numar de telefon si o adresa de e-mail.

3.5 ALTE CONDITII

Pentru a putea derula contractul, sunt obligatorii de îndeplinit următoarele cerințe minime, conditii pe care trebuie sa le dovedeasca la momentul depunerii ofertei:

- ✓ certificarea ISO 9001:2015 sau echivalenta - ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, eliberat de un organism de acreditare certificat. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE.
- ✓ certificare ISO 14001:2015 sau echivalenta - ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv dovada implementarii unui sistem de protectie a mediului in conformitate cu ISO 14001:2015 sau echivalent, eliberat de un organism de acreditare certificat. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
- ✓ Ofertantul va prezenta in copie Atestat ANRE tip B, în conformitate cu ordinul presedintelui ANRE nr. 65/2016 privind aprobarea „Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.
- ✓ Ofertantul va prezenta in copie Autorizatia de Mediu si contract cu firme autorizate pentru preluarea deseurilor electrice.
- ✓ prestatorul trebuie să detina pentru buna executare a partii de montaj/ demontaj a contractului personal calificat

- ✓ Ofertantul va prezenta in copie actele doveditoare (certificate emise organisme acreditate de ministere de profil / autorizatii / licente / avize) ale detinerii urmatorului personal calificat:
 - 1 specialist in iluminat (cod COR 214237)
 - 1 responsabil tehnic cu executia autorizat ANRE;
 - 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia și securitatea muncii;
 - 3 electricieni gr. II B - autorizati ANRE, conform Ordin ANRE nr. 11/2013;
 - 1 electrician gr. III B - autorizati ANRE, conform Ordin ANRE nr. 11/2013;
 - 1 operator echipamente de termografie, cod COR 313908

In cazul unei asocieri, cerintele trebuie indeplinite individual, de fiecare membru al asocierii, functie de partea de contract pe care acesta o realizeaza.

In cazul unei asocieri, oferta tehnica va fi elaborată de liderul asocierii, cuprinzand si mentionand toate produsele furnizate de catre toti asociatii.

In cazul depunerii unei oferte de o asociere de operatori economici, se va descrie clar impartirea sarcinilor intre membrii asocierii.

In cazul uneii asocieri intre doi sau mai multi operatori economici, liderul asocierii va fi cel informat in scris cu privire la problemele aparute la produsele livrate si montate.

Operatorul economic isi asuma toata raspunderea pentru produsele livrate si montate in cazul unui/unor accidente survenite din cauza montarii defectuoase sau a unor defecte de fabricatie.

4. RECEPȚIA PRODUSELOR ÎNCHIRIATE ȘI PERIOADA DE ÎNCHIRIERE

Verificarea tehnică și controlul de calitate pentru recepția ornamentelor se realizează prin note de constatare și procese verbale între reprezentanții autorității contractante si cei ai prestatorului.

Transportul și manipularea decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv se va face de către ofertant cu mijloace adecvate, pentru a evita deteriorarea acestora.

Toate decoratiunile si instalatiile de iluminat festiv necesare realizării iluminatului festiv vor respecta anumite instrucțiuni de montaj, de punere în funcțiune și de exploatare.

Având în vedere ca elementele constitutive propuse in vederea realizării unui iluminat festiv optim pot fi montate diferit (pe stâlpii de iluminat existenți, sub formă de traversări deasupra carosabilelor, suspendate, etc.), elementele și sistemul de prindere al acestora diferă și se realizează cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, mediu si sociale.

Efectuarea tuturor serviciilor de iluminat festiv se realizeaza cu personal specializat (electricieni autorizati si calificati) cu respectarea normelor de protectie a muncii.

Montarea/ demontarea decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv se va realiza de catre prestator fără scoatere de sub tensiune a instalatiilor existente.

5. DURATA CONTRACTULUI

Perioada de închiriere a ornamentelor este de la data încheierii contractului până la data de 30.01.2026

Perioada de funcționare a iluminatului festiv va fi 01.12.2025 – 10.01.2026

NOTA

În prețul de închiriere a produselor va fi inclus montajul/ demontajul, conectarea/ deconectarea la rețeaua electrică și transportul echipamentelor de iluminat festiv.

Se vor utiliza doar instalații ornamentale pe LED - uri pentru a avea un consum redus de energie.

Pe toată durata sărbătorilor de iarnă este necesară verificarea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat ornamental.

Toate decoratiunile si instalatiile de iluminat festiv vor fi puse în funcțiune până la data de 01.12.2025 în zonele stabilite de beneficiar.

6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

6.1 Propunerea tehnica

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

Nerespectarea tuturor cerințelor tehnice minimale obligatorii sau a altor cerințe obligatorii atrage automat declararea ofertei ca neconforma.

Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică, toate documentele de calitate, de natura tehnică, rapoarte de încercări, certificări ale produselor, ale laboratoarelor etc urmând a fi ușor accesate, identificabile, prin menționarea paginilor exacte la care acestea se regăsesc în cadrul ofertei tehnice prezentate.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriilor instalații și echipamente cu respectarea parametrilor tehnici și funcționali minimali solicitați.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul, oricând pe parcursul evaluării, să solicite dovezi/ probe/mostre ale produselor solicitate, pentru a se asigura că ofertanții au capacitatea de a asigura închirierea echipamentelor și instalațiilor solicitate prin caietul de sarcini cu respectarea tuturor parametrilor tehnici și funcționali minimali solicitați.

Simpla transcriere a caietului de sarcini sau copierea descrierii echipamentelor și instalațiilor din caietul de sarcini nu garantează autorității contractante dovedirea că ofertantul dispune de echipamentele și instalațiile solicitate și nu reprezintă propunerea tehnică.

Totodată, propunerea tehnică va trebui să continue, specificațiile tehnice ale fiecărui produs solicitat, inclusiv o fișă de catalog sau alt document relevant emis de

producator care sa contina cel putin: fotografia produsului oferat, caracteristicile tehnice ale produsului oferat garantat de producator etc.

De asemenea in cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta simulari ale montajelor ce se vor efectua, pe suport de hartie, aspect lizibil, color si in format electronic (jpeg sau echivalent), color, din care sa reiasa aspectul arhitectural propus pentru principalele obiective (parcuri, bulevarde, fatade, ronduri, etc)

Simularile vor consta in prezentarea obiectelor luminoase in functiune, in forma lor reala, conform cerintelor din ANEXA, integrate in peisajul real, pe timp de noapte, din care sa reiasa aspectul iluminatului cat mai apropiat de realitate.

Pentru realizarea simularilor ofertantii au posibilitatea de a vizita locatiile si de a solicita detalii Autoritatii Contractante. Solicitarea se va realiza prin intermediul SEAP, sectiunea solicitari-clarificari.

Avand in vedere criteriile pe care autoritatea contractanta le are in vedere pentru selectarea corpurilor de iluminat ornamental (functionalitate, siguranta, estetice, economice), se solicita dovedirea parametrilor tehnici, functionali si de securitate, pa langa marcajul CE, prin prezentarea de :

- certificate de conformitate si rapoarte de încercări care sa confirme ca figurinele de la pozitiile 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 din **ANEXA**, au un **grad de protectie min IP67** si sunt conforme cu EN 60598-1, EN 60598-2, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60529:1991 +A1:2000+A2:2013;
- pentru tubul led cu tensiune de functionare 24V, care este parte componenta a produselor de la pozitiile 17, 18, 21, 22, 23, 24 din **ANEXA**, rapoarte de incercari din care sa rezulte clar ca tubul led 24 V are **gradul de protectie IP68** si este conform EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-1:2015 AC2015/AC2016/AC2017+A1:2018, EN60598-2-21:2015 AC:2017-01;
- pentru tubul led cu tensiune de functionare 220-240V, care este parte componenta a produselor de la pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30 din **ANEXA**, rapoarte de incercari din care sa rezulte clar ca tubul led 230V are **gradul de protectie IP68** si este conform EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-1:2015 AC2015/AC2016/AC2017+A1:2018, EN60598-2-21:2015 AC:2017-01 ;
- pentru sirurile luminoase 24V care sunt parte componenta a produselor de la pozitiile 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29 din **ANEXA** rapoarte de incercari din care sa rezulte clar ca sirurile luminoase 24V au **gradul de protectie IP68** si sunt conforme cu EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-1:2015 AC2015/AC2016/AC2017+A1:2018, EN 60598-2-20:2015/AC:2017;
- pentru sirurile luminoase 220-240V, care sunt parte componenta a produselor de la pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 26, 27, 28 din **ANEXA**, rapoarte de incercari din care sa rezulte clar ca sirurile luminoase 230V au **gradul de protectie IP68** si sunt conforme EN 55015:2013/A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-1:2015 AC2015/AC2016/AC2017+A1:2018, EN 60598-2-20:2015/AC:2017;

- pentru cutia de conectare a produselor de la pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 din **ANEXA** certificat de conformitate si rapoarte de incercari din care sa rezulte clar **gradul de protectie IP68** al cutiei de conectare si ca aceasta este conforma EN 60529:1991+A2:2013, EN 60670-1:2005+A1:2013, EN 60670-22:2006;
- certificate si rapoarte de incercari pentru figurinele luminoase bidimensionale de la pozitiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din **ANEXA** care sa rezulte clar ca figurinele luminoase (**ca si produse finite**) au **grad de protectie IP68** si sunt conforme EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 61547, EN IEC 55015:2019, EN 61000-3-2 E5:2019, EN 61000-3-3 E3:2013 +A1:2019+ A2:2021, EN 62493 E2:2015;
- certificate si rapoarte de incercari pentru figurinele luminoase tridimensionale de la pozitiile 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 din **ANEXA** care sa rezulte clar ca figurinele luminoase (**ca si produse finite**) au **grad de protectie IP68** si sunt conforme cu EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 61547, EN IEC 55015:2019, EN 61000-3-2 E5:2019, EN 61000-3-3 E3:2013 +A1:2019+ A2:2021, EN 62493 E2:2015;
- rapoarte de incercari din care rezulta clar ca ledurile, care sunt parte componenta a sirurilor luminoase 220-240V, a sirurilor luminoase 24V, a tubului led 220-240V, a tubului led 24V, sunt conforme cu IEC 62722-2-1:2014;
- rapoarte de incercari din care rezulta clar ca ledurile, care sunt parte componenta a sirurilor luminoase 220-240V, a sirurilor luminoase 24V, a tubului led 220-240V, a tubului led 24V, sunt conforme cu IEC 62471:2006;
- rapoarte de incercari din care rezulta clar ca sirurile luminoase 230V si 24V au grad de protectie IK10 si sunt conforme cu IEC 62262:2002;
- rapoarte de incercari din care rezulta clar ca tuburile led 230V si 24V au grad de protectie IK10 si sunt conforme cu IEC 62262:2002;
- certificat/atestat de conformitate si raport de testare din care rezulta ca sirurile 230V, 24V, perdelele flash, turturii flash si toate accesoriile sunt conforme standardelor si reglementarilor EC 1907/2006-REACH;
- certificat/atestat de conformitate si raport de testare din care rezulta ca tubul led 230V, 24V si toate accesoriile sunt conforme standardelor si reglementarilor EC 1907/2006-REACH;

Toate certificatele, rapoartele de încercări, declaratiile mai sus cerute vor fi emise de organisme de certificare/testare identificabile, recunoscute si omologate pe plan internațional. Certificatele si rapoartele de încercări vor fi prezentate in copie conform cu originalul si traduse autorizat in limba romana.

Rapoartele de testare se vor prezenta integral cu identificarea clara a laboratoarelor de testare, cu explicitarea cerintelor, testelor aplicate si rezultatele acestora, cu anexe, instructiuni de montare si utilizare.

Totodata, in cadrul propunerii tehnice:

- ✓ se va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și se va elabora oferta cu respectarea legislației privind sănătatea și securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu realizarea lucrărilor aferente contractului, conform Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și HG 300/2006 actualizată;
- ✓ Operatorul economic va prezenta in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propria raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare munca, mediu social, care sunt in vigoare la nivel national si care vor fi respectate de catre ofertant pe parcursul indeplinirii contractului,
- ✓ se vor face referiri la modelul de contract prezentat, se vor putea formula observații/ amendamente la clauzele specifice. Se va prezenta o declarație de asumare a condițiilor contractuale obligatorii.

Propunerea tehnica se va prezenta astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în caietul de sarcini. În cadrul ofertei tehnice se va indica si denumirea comerciala a produselor ofertate, producatorul produsului oferat. În cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit, prin trimiteri la specificatii si oferta, daca produsul oferit raspunde la toate cerintele tehnice din caietul de sarcini si se va preciza daca produsele oferite îndeplinesc cerintele tehnice minimale prevazute în specificatia tehnica, cu trimiteri clare si sugestive la documentatia anexata.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia.

Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate produsele ce fac obiectul acestei proceduri. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta cantitati incomplete, se oferteaza toata cantitatea de produse specificata. Lipsa propunerii tehnice complete la data deschiderii ofertelor conduce la declararea neconformitatii ofertei depuse.

Oferta va fi considerată neconformă dacă propunerea tehnica nu respecta toate condițiile privind modul de prezentare a ofertei tehnice in conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă conform art.137 din Hotararea 395/2016. NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentie cuvenita a Documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei modificari/completari (in limitele permise de legislatia incidenta in materie) ale acesteia in timpul perioadei de depunere a ofertelor, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice

fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului.

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Ofertele care nu satisfac cerintele tehnice cuprinse in documentatia de atribuire sau cerintele minimale ale documentatiei tehnice sau ofertele care nu au fost depuse cu insusirea in tot si intocmai a cerintelor din documentatia de atribuire vor fi declarate neconforme.

Mentiune: La data depunerii ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta oferta. Se considera ca ofertantul este satisfacut si considera ca valoarea de contract ofertata este corecta si suficienta si este fundamentata ca datele, interpretarile, informatiile necesare si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire mai sus. Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin mijloacele prevazute de Legea nr. 98/2016. Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, scop în care soluțiile oferite în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestarilor până la remedierea situației constatate.

6.2 Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta o valoare a produselor conform specificațiilor tehnice și cantităților prevăzute în ANEXA, iar tarifele unitare vor cuprinde valoarea de închiriere a decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv, transportul acestora de la furnizor la beneficiar, montarea și demontarea decoratiunilor si instalatiilor de iluminat festiv, conectarea la rețeaua electrică și deconectarea de la retea.

Oferta financiara va cuprinde sau va trebui sa corespunda următoarelor cerinte:

- ✓ se va prezenta la valoarea totală pentru cantitatile de produse indicate in ANEXA, in lei fără TVA si care va cuprinde distinct prețul unitar pentru fiecare produs/ bucată pe toată perioada de închiriere, respectiv valoarea totală pentru întreaga cantitate de produse, conform cantităților din ANEXA la caietul de sarcini;
- ✓ prețul unitar va cuprinde toate cheltuielile aferente execuției contractului: închiriere, livrare, montare, demontare, racordare, transport, etc.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire: va fi declarat cagtigator ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire " prețul cel mai scăzut ", detaliile regasindu-se in cadrul documentatiei de atribuire (anunt/instructiuni pentru ofertanti).

8. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata produselor pentru "Iluminat festiv " se va face partial pentru fiecare categorie de operatiuni, conform ofertei, ordinului de lucru, situatie de plata, si proces verbal de receptie lucrari astfel:

Dupa incheierea procesului verbal de montare, furnizorul va emite conform ofertei financiare, factura cuprinzand decontarea chiriei produselor cat si decontarea montarii acestora, cat si situatia de plata.

Dupa incheierea procesului verbal de demontare, furnizorul va emite conform ofertei financiare, factura cuprinzand decontarea demontarilor produselor, cat si situatia de plata.

Decontarea lucrarilor se va face partial pentru fiecare categorie de lucrari in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data inregistrarii la beneficiar a facturii emise de executant cu respectarea art.8.1.

Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere gi de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Primaria municipiului Buzau.

9. VERIFICARI, RECEPTII, CONDITII FINANCIARE

Beneficiarul are dreptul ca, dupa predarea documentelor sa solicite, in scris, executantului completarea/modificarea documentatiei, daca este cazul;

Receptia lucrarilor de : "Iluminat festiv ", se va semna fara obiectiuni in conditiile in care reprezentantul beneficiarului constata ca au fost respectate obligatiile executantului si termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini.

Perioada de garantie a lucrarilor este pana la incheierea Procesului verbal de demontare.

10. GARANTII

Conform art. 39, alin.1 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 98/2016 privind achizitiile publice se prevad urmatoarele aspecte:

„Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoratii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Cuquantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 5% din pretul contractului fara TVA.

Cu privire la modalitatea de constituire a garantiei de buna executie art. 40 al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 98/2016 privind achizitiile publice, prevede:

"(1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) aplicandu-se corespunzator.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sure in numerar.

(3) Daca, partile convin, garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire.

(4) In cazul prevazut la alin. (3), contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.

(5) In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, prevazut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

(6) Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) i (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA.

(7) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publice/contractului subsecvent, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (4) si (5) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica/contractul subsecvent si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevazut la alin. (5) pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie.

(9) Contul de disponibil prevazut la alin. (4) i (5) este purtator de dobanda in favoarea contractantului."

Restituirea garantiei de buna executie aferenta inchirierii, inclusiv montarea-demontarea unor instalatii de iluminat festiv pe perioada sarbatorilor de iarna, se va face conform art. 42, alin 1, din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 98/2016 privind achizitie publice: in cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data Intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei", respectiv dupa intocmirea Procesului verbal de demontare. Prezentele prevederi vor fi corelate cu mentiunile din proiectul de contract.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a comunica acest lucru Furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. Neindeplinirea obligatiilor in termen de 15 zile de la primirea comunicarii il indreptateste pe Beneficiar sa emita pretentii asupra garantiei de buna executie.

11. PROTECTIA MUNCII

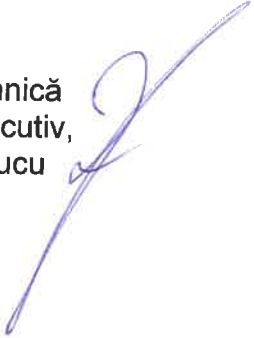
Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena, securitatea muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor, exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor, cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca.

Inainte de inceperea operatiunilor, va stabili instructiuni proprii de protectia muncii si P.S.I., specifice conditiilor curente de lucru, cu respectarea dispozitiilor legate in vigoare.

O atentie deosebita se va acorda efectuării instructajului la angajare si la locul de munca, aceasta obligatie revenind celor ce organizeaza, controleaza sau conduc procesul de munca.

Indicatiile pentru protectia muncii si PSI, cuprinse in acest capitol nu sunt limitative, antreprenorul avand obligatia de a aplica si alte masuri impuse de conditiile speciale ale operatiunilor pentru montarea si demontarea produselor.

Direcția Tehnică
Director Executiv,
Ileana Bănuțu



Serviciul G.U.P.M.,
Șef Serviciu,
Bogdan Gabriel Ene



2ex./17.09.2025/S.C

